

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3227/2537

นาย ตวี ดุลย สิทธิ
นาง ลิ่น จี พินิจ คำ กับพวก

โจทก์
จำเลย

พ.ร.บ.การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2524 มาตรา 53, มาตรา 54, มาตรา 57
ป.วิ.พ. มาตรา 55

การฟ้องขอให้ผู้รับโอนนาให้แก่ผู้เช่า โดยอ้างว่าผู้ให้เช่าขายไปโดยมิได้แจ้งให้ผู้เช่าทราบนั้น ผู้เช่าต้องปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย กล่าวคือต้องร้องขอต่อ คชก.ตำบลเพื่อวินิจฉัยก่อนหากไม่พอใจคำวินิจฉัย คชก.ตำบลก็ต้องอุทธรณ์ไปยัง คชก.จังหวัด เมื่อ คชก.จังหวัดวินิจฉัยแล้วยังไม่พอใจจึงมีสิทธิฟ้องคดีได้ เมื่อโจทก์ ซึ่งเป็นผู้เช่านามิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายบังคับไว้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้อง

โจทก์ฟ้องว่า เดิมที่ดินโฉนดเลขที่ 3759 ตำบลหนองยาวอำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา เนื้อที่ 69 ไร่ 1 งาน 52 ตารางวา มีชื่อจำเลยที่ 1 ถือกรรมสิทธิ์ โจทก์เป็นผู้เช่าที่ดินแปลงนี้ทำนา ต่อมาเดือนพฤศจิกายน 2531 โจทก์ทราบว่า จำเลยที่ 1 โอนขายที่ดินแปลงดังกล่าวให้แก่จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไปแล้วในราคา 300,000 บาท เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2531 โดยมิได้แจ้งให้โจทก์ทราบอันเป็นการ ไม่ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติการเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2524 มาตรา 53 โจทก์มอบอำนาจให้ทนายมีหนังสือแจ้งไปยังจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ขอให้โอนขาย

ที่ดินและให้ทนายมีหนังสือถึงจำเลยที่ 1 ให้แจ้งจำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ไปทำการ
โอนขายที่ดินดังกล่าวให้โจทก์แต่เมื่อถึงกำหนดจำเลยทั้งสี่ก็เพิกเฉย ขอให้บังคับ
จำเลยที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 โอนขายที่ดินโฉนดเลขที่ 3759 ตำบลหนองยาว อำเภอ
พนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทราให้แก่โจทก์และได้รับเงินราคา 300,000 บาท ไป
จากโจทก์ หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำพิพากษาแทนการแสดงเจตนาของจำเลยที่
2 ที่ 3 และที่ 4

จำเลยที่ 1 ที่ 2 ที่ 3 และที่ 4 ให้การทำนองเดียวกันว่า จำเลยที่ 1 เคยแจ้งให้
โจทก์ทราบว่าโจทก์จะซื้อที่นาพิพาทหรือไม่ แต่โจทก์ปฏิเสธเสมอมาและได้ให้คำ
รับรองต่อประธาน คชก.ตำบลหนองยาวว่าโจทก์ไม่ประสงค์จะซื้อที่นาพิพาท เมื่อ
โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 มิได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าว โจทก์ก็ชอบที่จะร้องต่อ
คชก.ตำบลให้วินิจฉัยให้ผู้รับโอนขายที่นาพิพาทให้แก่โจทก์ตามมาตรา 54 วรรคสอง
แต่โจทก์ก็มิได้ปฏิบัติตามขั้นตอนของกฎหมาย โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องขอให้
ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้ว พิพากษายกฟ้อง ให้โจทก์ชำระค่าฤชาธรรมเนียมแทน
จำเลยทั้งสี่ โดยกำหนดค่าทนายความให้ 3,000 บาท

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ค่าฤชาธรรมเนียมชั้นอุทธรณ์ให้เป็นพับ

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า ตามพระราชบัญญัติ การเช่าที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.
2524 มาตรา 54 วรรคแรกบัญญัติว่า "ถ้าผู้ให้เช่าขายนาไปโดยมิได้ปฏิบัติตาม
มาตรา 53 ไม่ว่านานั้นจะถูกโอนต่อไปยังผู้ใด ผู้เช่านามีสติซื้อนาจากผู้รับโอนนั้น

ตามราคาและวิธีการชำระเงินที่ผู้รับโอนซื้อไว้ตามราคาตลาดในขณะนั้น แล้วแต่ราคาใดจะสูงกว่ากัน ฯลฯ" และวรรคสองบัญญัติว่า "ถ้าผู้รับโอนตามวรรคหนึ่งไม่ยอมขายนาให้แก่ผู้เช่านาผู้เช่านาจึงร้องขอต่อ คชก.ตำบลเพื่อวินิจฉัยให้ผู้นั้นขายนาได้" ครั้นเมื่อ คชก.ตำบล มีคำวินิจฉัยแล้วผู้เช่านายังไม่พอใจคำวินิจฉัยนั้น ผู้เช่านาจึงอุทธรณ์คำวินิจฉัยของ คชก.ตำบลต่อ คชก.จังหวัดได้โอนทำเป็นหนังสือยื่นต่อประธาน คชก.ตำบลตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 56 วรรคแรกและเมื่อผู้เช่านายังไม่พอใจคำวินิจฉัยของ คชก.จังหวัดอยู่อีกก็มีสิทธิอุทธรณ์ต่อศาลได้ตามที่บัญญัติไว้ในมาตรา 57 ซึ่งเห็นได้ว่าตามบทกฎหมายดังกล่าวกำหนดขั้นตอนของผู้เช่านาว่าจะต้องกระทำการประการใดบ้าง จึงจะมีอำนาจฟ้องต่อศาล เมื่อข้อเท็จจริงฟังได้ว่า โจทก์อ้างว่าจำเลยที่ 1 ผู้ให้เช่านายที่นาพิพาทโดยมิได้ปฏิบัติตามมาตรา 53 แต่โจทก์มิได้ร้องขอต่อ คชก.ตำบล เพื่อวินิจฉัยให้จำเลยที่ 2 ถึงที่ 5 ขายที่นาพิพาทให้โจทก์เสียก่อน อันเป็นการไม่ปฏิบัติตามขั้นตอนที่กฎหมายบังคับไว้เช่นนี้ โจทก์จึงไม่มีอำนาจฟ้องที่ศาลล่างทั้งสองพิพากษายกฟ้องโจทก์มานั้น ต้องด้วยความเห็นของศาลฎีกา ฎีกาของโจทก์ฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน

(อำนวยการ สุขพรหม-ยงยุทธ ธารีสาร-ยรรยง ปานุราช)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้นหมายเหตุ

ต้น